N. SENT

N. RGAC

N. CRON

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 55561 Ruolo Generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 14 dicembre 2022, a seguito di trattazione cartolare, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1* con sede legale a Roma, in via Giacomo Boni n. 15), in persona del legale rappresentante *CP_1*

elettivamente domiciliata a Roma, in via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'avv.to Paolo Pannella, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

E

Controparte_2 (c.f. e p.Iva *P.IVA_2* ; con sede legale a Roma, in viale dei Campioni n. 8), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Roma, in viale G. Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Branchicella, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv.to Filomena Siggillino, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

E

Controparte_3 (c.f. *P.IVA_3* ; con sede legale a Roma, in via Giacomo Boni n. 15), in persona del legale rappresentante *CP_1*
elettivamente domiciliata a Roma, in via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv.to Sabatino Alessio Marrama, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,

CHIAMATA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

E

CP_1 (c.f. *C.F._1* ; residente a Pomezia),
elettivamente domiciliato a Roma, in via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv.to Serena Mei, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegato alla comparsa di risposta,

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: vendita immobiliare e divisione.

CONCLUSIONI:

per l'attrice (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): "… Questa difesa richiama e conferma tutto quanto dalla stessa dedotto, verbalizzato, prodotto e richiesto da aversi qui come riportato e trascritto anche se materialmente non copiato. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie come rassegnate nei propri scritti difensivi e si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Alla stesura delle presenti note, ai fini della pratica forense, ha partecipato *Persona_1* (Roma, 11/6/1998) giusta delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del 10/6/2022 rif. n. P77540 …";

per la convenuta (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): "… Nel rispetto del termine concesso dal giudice, la difesa della convenuta *Controparte_2* pur condividendo gran parte delle conclusioni cui è pervenuto il Ctu, contesta tuttavia, anche in tale sede, la perizia svolta dall'Ing. *Per_2* nella parte in cui ha preso in considerazione documenti non depositati in giudizio da parte attrice e del tutto inesistenti, come tra l'altro confermato dallo stesso Ctu all'udienza del 13 settembre 2022. Si consideri *ex plurimis* la lettera email del 7.11.2019 che la *Controparte_3* a suo dire, inviava a tutte le ditte proprietarie (compreso *Controparte_2* nella quale sarebbe stata evidenziata 'la necessità anche verso la sua assistita di depositare e/o depositare per conto di tecnico abilitato (giusta procura), una

progettazione di variante per completamento degli immobili in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del DPR 380/2001 – a conclusione del procedimento avviato tramite ordinanza n. 181 del 25.10.2019'. Il Ctu si limita a richiamare unicamente una pec del 25.3.2021 inviata dalla *Controparte_3* al legale difensore della *Controparte_2* e non alla *CP_2* . Non spiega invece dove ha preso la lettera del 7.11.2019, pur ammettendo in udienza l'inesistenza di tale documento tra gli atti processuali depositati in giudizio, e per giustificarsi, dichiara che comunque la corrispondenza intercorsa tra le parti non ha costituito il fondamento delle sue risposte ai quesiti. Questo tuttavia non è vero visto che, in considerazione delle comunicazioni sopra indicate e richiamate in sede di perizia definitiva, il Ctu ha fondato una delle risposte ai quesiti tecnici formulati dal giudice, imputando alla *Controparte_2* la responsabilità della mancata eliminazione degli abusi edilizi, in quanto, a suo parere, seppure invitata dalla Ditta costruttrice a partecipare alla sanatoria, come fatto con tutte le altre Ditte proprietarie, la *CP_2* non avrebbe dato alcuna risposta. Ragion per cui, secondo il Ctu, la mancata eliminazione degli abusi edilizi non sarebbe attribuibile alla DL e alla Ditta Costruttrice, ma alla stessa inerzia della *Controparte_2* Invero, il Ctu a pag. 7 delle risposte alle osservazioni dei Ctp, afferma che 'A seguito dei suddetti depositi, a valle della rottura dei rapporti tra le parti oggi in causa, il Direttore dei Lavori/Legale Rappresentante della *Controparte_3* presentava per conto della sola *Controparte_3* (e non più anche per conto della *Controparte_2* : a. *CP_4* in alternativa al P.d.C. prot. 111170 del 7/11/2018 (riduzione di cubatura e trasformazione di locali commerciali al piano lº ed ampliamento piano terra corpi B e C); b. S.C.I.A. Prot. n. 66265 dell'8.7.2019 avente ad oggetto "Variante in Corso d'Opera al PdC n. 23/2014, ai sensi del D.Lgs. 222/2016 Tab. A n. 35". In sostanza, a seguito della rottura dei rapporti tra le parti, le stesse decidevano di proseguire autonomamente e di interrompere i rapporti di collaborazione anche in merito alle questioni urbanistiche da intraprendere per la sanatoria delle opere difformi al PdC n. 23/2014 sulle rispettive unità immobiliari'… . Allo scrivente appare contraddittorio che, dopo la rottura dei rapporti tra le parti e l'intimazione più volte manifestata da *Controparte_2* nei confronti della Direzione Lavori e di *CP_3* di non operare più per loro conto e 'nel loro interesse, *CP_2* , ad oggi, lamenti la mancata soluzione della problematica da parte della *Controparte_3* e del Direttore dei Lavori'. Quindi, il Ctu fonda l'inerzia della *CP_5*

[...]

proprio sulla mancata risposta alla comunicazione sopra indicata, tra l'altro inesistente, senza guardare invece alle continue comunicazioni pec inviate dalla *CP_2*, anche per il tramite degli scriventi difensori, con le quali si invitavano la *Org_1 Organizzazione_2* a rimuovere gli abusi rilevati dal Comune di Pomezia. Così argomentando, il Ctu ravvisa nei comportamenti sanzionabili al DL e alla *CP_3* soltanto il blocco dei lavori dal 7.8.2019 al 6.4.2020. Tuttavia, anche questo dato riscontrato dal Ctu è contraddittorio con le sue stesse dichiarazioni, in quanto se ha rilevato che il Direttore dei Lavori/Legale Rappresentante della *Controparte_3* presentava per conto della sola *Controparte_3* (e non più anche per conto della *Controparte_2* : *CP_6* in alternativa al P.d.C. prot. 111170 del 7/11/2018 (riduzione di cubatura e trasformazione di locali commerciali al piano lº ed ampliamento piano terra corpi B e C); per quale ragione fa decorrere il periodo di blocco lavori solo dal 2019 e non dal 2018? Così operando, il Ctu ha errato anche nell'ulteriore rilievo, sempre relativo al quesito n. 4, dove a pag. 8 così scrive 'Nel ribadire che gli abusi riportati nella "Comunicazione di Avvio del Procedimento per violazione urbanistico-edilizie" avvenuta a valle del sopralluogo del 19.01.2021 non sono riferibili all'operato della DL e/o della *[...] CP_3* ma all'operato della precedente proprietà (*Controparte_7* , al netto di limitate partizioni interne concordate tra le parti e funzionali all'atto di divisione del maggio 2018…'. Il Ctu cerca di giustificare quanto detto, richiamando l'atto di acquisto del 17.5.2017 (Doc. 2 costituzione *CP_2*) nel quale a suo dire viene richiamata una perizia asseverata allegata, circostanza questa non rilevata nell'atto notarile richiamato, dove all'art. 6 sono semplicemente richiamati i vari permessi a costruire ma nessuna perizia asseverata, non si sa nemmeno a firma di chi e non allegata all'atto di acquisto richiamato. Al contrario la scrivente difesa ha richiamato le ordinanze del Comune di Pomezia del 24.8.2019 e del 28.10.2019, nelle quali vengono rilevate altre irregolarità imputabili alla sola *Controparte_3* e alla Direzione dei Lavori e non invece alla *Controparte_7* (doc. 53 e 54 allegati alla comparsa di costituzione *CP_2*). Inoltre, sempre all'udienza del 13 settembre, il Ctu ha ammesso che sussistono tuttora diverse irregolarità ed abusi sulle parti comuni, abusi che non è possibile eliminare senza una progettazione comune a sottoscrizione di tutti i proprietari coinvolti. Pertanto, non può revocarsi in dubbio che vi sono abusi edilizi tuttora presenti ed imputabili al DL ed all' *Organizzazione_2* Comunque, anche a voler considerare gli

abusi edilizi imputabili alla *Controparte_7* tuttavia, il Ctu non ha assolutamente considerato i contratti sottoscritti dalle parti e depositati in atti. Al riguardo si richiama l'atto di cessione del 17.5.2017 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione *CP_2*), dove all'art. 6 – Edilizia – Urbanistica, la parte venditrice in persona del Sig. *CP_1* dichiara che 'il complesso edilizio di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto è stato costruito in forza del nulla osta per esecuzione lavori edili, rilasciato dal sindaco del Comune di Pomezia in data 5 ottobre 1961 … - che per le successive opere eseguite in difformità dal nulla osta sopra menzionato, consiste nel cambio di destinazione d'uso e nella realizzazione di un locale magazzino per cui sono state presentate diverse procedura in sanatoria, tra cui: permesso a costruire del 9 marzo 2016 prot. N. 0023110, di cui al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pomezia in data 4 maggio 2017…'. Pertanto, non appare corretto quanto rilevato dal Ctu in ordine agli abusi edilizi imputabili alla sola *[...]* *Controparte_8* in quanto, sia dagli atti e sia dalle ordinanze del Comune di Pomezia, risultano attribuibili alla società di costruzioni e alla Direzione dei Lavori, in quanto compiuti in un periodo successivo al nulla osta, e comunque, abilmente taciuti dalla parte venditrice nell'atto di cessione degli immobili alla parte acquirente *Controparte_2* la quale era totalmente all'oscuro di tutti le irregolarità urbanistiche presenti sugli immobili (vedasi art. 6 atto notarile – doc. 2). Inoltre, il Ctu nel corpo della relazione rappresenta l'iter che ha condotto al rilascio ed alla definizione del PdC in sanatoria n. 16 del 6/04/2020, facendo altresì riferimento anche ai successivi titoli, terminato a seguito di deposito di ulteriore S.C.I.A. a sanatoria del 15/04/2021 (intervento realizzato in data 22 novembre 2019). Quindi, il Ctu, pur avendo verificato ed accertato che vi sono stati diversi abusi edilizi, riscontrati con vari provvedimenti emessi dal Comune di Pomezia dal 2018 al 2021, per poi concludere, illogicamente, sulla base di quanto dichiarato dai responsabili del Comune di Pomezia in ordine alla *CP_4* a sanatoria presentata dalla *Controparte_3* in data 15.04.2021, che non vi è abuso edilizio e che i lavori eseguiti risultano essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, DPR 380/2021 e art. 22 L.R. 15/2008. Tuttavia, la necessità stessa di dover ricorrere a un titolo edilizio postumo per conformare alla norma il compendio edilizio rappresenta la prova che lo stesso fosse

interessato da difformità urbanistiche non sanate e che ha determinato il blocco dei lavori sulle proprietà della *CP_2*. Abusi sanati sulle proprietà della *CP_3* e della *[...] Parte_1* ma non sulle proprietà della *CP_2*, dove risultano tuttora e che vengono erroneamente attribuite dal Ctu alla sola *Controparte_7* oltre agli abusi tuttora esistenti sulle parti comuni. I quali non possono essere rimossi senza un progetto comune sottoscritto da tutti i proprietari delle unità immobiliari comproprietari delle parti comuni. La conclusione cui giunge il Ctu in ordine al quesito n. 5 è paradossale e contraddittoria rispetto a quanto dallo stesso rilevato in ordine ai procedimenti di abuso edilizio avviati dal Comune di Pomezia, i conseguenti blocchi dei lavori e le necessarie sanatorie, l'ultima delle quali fatta ad aprile 2021. Va da sé che i lavori sono stati bloccati dal 2018 al 2021 (data dell'ultima sanatoria), se consideriamo il periodo analizzato dal Ctu. Tuttavia, se consideriamo che sulle proprietà della *Controparte_2* i lavori si sono fermati nel 2018 e non sono stati mai più ripresi, a causa delle ordinanze di blocco e di avvio dei procedimenti di abuso edilizio notificati dal Comune di Pomezia, ad oggi mai revocati, va da sé che il blocco dei lavori sulle proprietà della *Controparte_2* va dall'aprile 2018 (vedasi pec del 9.4.2018 – doc. 43) ad oggi. Conseguentemente, non si comprende in base a quale ragionamento logico, ancor prima che giuridico, il Ctu affermi che non vi siano costi maggiori a carico della *CP_2* a causa dell'arresto dei lavori per quattro anni (2018/2022). Tanto esposto ai fini della contestazione della ctu, con richiesta al giudice di valutare l'opportunità di un'ulteriore integrazione peritale, al cui prudente apprezzamento questa difesa si rimette. Diversamente, la *[...] CP_2* *ut supra*, rappresentata e difesa, nel riportarsi agli atti depositati da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, precisa le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in giudizio e nella successiva chiamata in causa dei terzi, come da memoria ex art. 183 co. 6 n.1) cpc, che si trascrivono di seguito e chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., conclusioni: 'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, autorizzata la chiamata in causa del terzo formulata in via preliminare: nel merito: rigettare le domande attoree perché tutte infondate in fatto e in diritto; sempre nel merito: accertare e dichiarare che la *Controparte_2* ha versato alla *Parte_1* in adempimento del contratto di cessione e di divisione, la somma totale di euro 796.125,16, oltre le spese sostenute per gli atti notarili (di cessione e di

divisione); in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'atto di divisione del 24.5.2018 non ha rispettato le quote di proprietà del 50% come pattuito nell'atto di cessione del 17.05.2017, e per l'effetto, ordinare il ripristino delle quote di proprietà in esecuzione del contratto di cessione, ovvero, in caso di impossibilità ad adempiere, l'equivalente riduzione del prezzo in corrispondenza della riduzione patrimoniale subita illegittimamente in conseguenza dell'atto di divisione, ordinando alla *Parte_1* la restituzione delle somme che risulteranno essere state versate in misura superiore dalla *Controparte_2* rispetto alle quote di proprietà risultanti dalla divisione operata; sempre in via riconvenzionale: condannare, in solido tra loro, la *Parte_1* la *[...] CP_3* e il Geometra *CP_1* in qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali procurati alla *Controparte_2* a seguito delle irregolarità edilizie riscontrate in giudizio e quantificati prudenzialmente in € 1.050.000,00 e/o nella misura maggiore e/o minore accertata in giudizio a titolo di danno emergente; nonché al lucro cessante derivante dall'occupazione abusiva del cantiere edile da parte della *Parte_1* e della *Controparte_3* con impossibilità della *CP_2* di poterlo utilizzare ai fini reddituali, da quantificarsi come indennità di occupazione abusiva dal giorno della diffida a sospendere i lavori per irregolarità edilizie e fino al suo effettivo rilascio e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia; previo accertamento, anche a mezzo ctu, dei costi sostenuti e/o che dovrà sostenere la *Controparte_2* a causa delle irregolarità edilizie commesse dalla *Parte_1* dal *CP_9* dei Lavori e dalla *Controparte_3* anche a seguito della mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori, all'ordinanza di demolizione e dei termini e delle prescrizioni relative al progetto e alla concessione di costruzione, per l'effetto, condannare la *Parte_1* la *CP_3* e il Sig. *[...] CP_1* alla restituzione delle spese indebitamente pagate dalla *CP_2* a causa del loro comportamento illecito, e al risarcimento del danno per equivalente; ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca iscritta illegittimamente dalla *Parte_1 [...]* sulle particelle immobiliari assegnate alla *CP_2* nell'atto di divisione, con oneri per la cancellazione posti a carico della *Parte_1* in ogni caso: con vittoria di spese di lite, onorari di giudizio, oltre spese generali, iva e Cpa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiarati antistatari ...";

per la chiamata (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): "… La scrivente difesa richiama e conferma tutto quanto dalla stessa dedotto, verbalizzato, prodotto e richiesto da aversi qui come riportato e trascritto anche se materialmente non copiato. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie come rassegnate nei propri scritti difensivi e si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ...";

per il terzo chiamato (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): "… La scrivente difesa richiama e conferma tutto quanto dalla stessa dedotto, verbalizzato, prodotto e richiesto da aversi qui come riportato e trascritto anche se materialmente non copiato. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie come rassegnate nei propri scritti difensivi e si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ...".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale alla convenuta *Controparte_2* l'attrice *Parte_1* allegava che con atto a rogito del notaio *Persona_3* del 17/5/2017 (rep. 4575, racc. 3152) aveva ceduto alla *Controparte_3* e alla *Controparte_2* ciascuna per la quota pari a un mezzo indiviso e congiuntamente e solidalmente tra loro per l'intero, la piena proprietà di alcune porzioni del complesso immobiliare plurifunzionale a carattere commerciale e direzionale, sito nel Comune di Pomezia, con accesso da S.S. 148 via Pontina Nuova al km. 29,300, il tutto come meglio indicato in citazione; che il prezzo della vendita era stato concordato in € 2.100.000,00, di cui € 1.500.000,00 da pagare in denaro mediante un piano rateale con scadenza al 30/6/2018 e i restanti € 600.000,00 mediante l'esecuzione, ad esclusive spese della parte acquirente, delle opere di ultimazione dell'intero fabbricato, con riferimento alle unità immobiliari rimaste in proprietà della parte venditrice; che con atto di divisione immobiliare del 24/5/2018, con autentica delle firme da parte del notaio *Persona_4* (rep. 10271; racc. 6116), le predette *Controparte_3* e *Controparte_2* avevano proceduto allo scioglimento della comunione e, a titolo di divisione irrevocabile e definitiva per attribuzione diretta, si erano attribuite i beni a suo tempo acquistati in comunione: in particolare alla *Controparte_2* erano state assegnate le porzioni del suddetto complesso immobiliare, distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 9, part. 186, sub. 542, 572, 576, 578,580, 582, 588, 606, 609, 610, 612, 613; mentre alla *Controparte_10*

erano state attribuite le porzioni distinte in catasto al Foglio 9, part. 186, sub. 540, 590, 553, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 584, 586, 587, 605, 607, 608, 611; che era rimasto in comunione il lastrico solare censito in catasto al foglio 9, part. 186 sub. 589; che nell'atto di divisione era stato riportato che la *Controparte_2* aveva chiesto ad essa attrice di prorogare la scadenza del saldo del prezzo e di pagare la residua somma di € 263.333,37 in rate mensili a decorrere dal 31/5/2018; che si era pertanto deciso con la *Controparte_2* come risultava dall'art. 1 dell'atto di divisione, di prorogare la scadenza del pagamento del saldo del corrispettivo in denaro dal 30/6/2018 al 30/10/2019, con assunzione, da parte della *Controparte_2* dell'obbligazione di pagamento del saldo in 17 rate mensili da € 15.000,00 ciascuna con nuova scadenza al 30/10/2019; che la convenuta aveva effettuato pagamenti rateali per complessivi € 120.000,00 (rate dal 30/5/2018 al 2/1/2019), oltre ad un ulteriore bonifico di € 5.000,00 in data 1/3/2019, così per un totale di € 125.000,00; che nulla era stato versato per le rate scadenti il 30/1/2019, il 28/2/2019 (per la residua somma di € 10.000,00), il 30/3/2019, il 40/4/2019, il 30/5/2019, il 30/6/2019, il 30/7/2019 e il 30/8/2019; che la convenuta, in relazione all'obbligazione di pagamento di parte del corrispettivo (€ 600.000,00 e quindi € 300.000,00 per ciascuna delle acquirenti, originarie comproprietarie) mediante la realizzazione di lavoro di completamento delle unità immobiliari rimaste in proprietà di essa attrice, come meglio indicate in atti (unità censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al foglio 9, part. 186, sub. 544, 545, 546, 547, 601 e 602), aveva eseguito lavori solo per € 45.763,95; che con pec del 4/7/2019 aveva eccepito l'inadempimento della convenuta tanto in relazione al mancato pagamento delle rate fino ad allora scadute per € 85.000,00 quanto in relazione alla mancata realizzazione dei ricordati lavori di completamento per complessivi € 254.236,05, con intimazione di provvedere all'integrale adempimento entro e non oltre quindici giorni; che, decorso inutilmente detto termine, il contratto di vendita del 17/5/2017 si era risolto di diritto, limitatamente alla convenuta *[...] CP_2* così come si era risolto il successivo atto di divisione, sempre limitatamente alla convenuta *Controparte_2* che di conseguenza la convenuta doveva essere condannata alla restituzione delle porzioni immobiliari acquistate in proprietà indivisa e poi assegnatele in proprietà esclusiva con il richiamato atto di divisione; che inoltre la stessa convenuta doveva essere condannata al risarcimento dei danni sofferti da essa attrice, quantificati in €

653.263,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in citazione: "Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reiectis: accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa, la intervenuta risoluzione per fatto e colpa della *Controparte_2* ma limitatamente alla *[...] CP_2* del contratto a rogito Notaio *Persona_3* di Roma del 17/5/2017 n. 4575 di rep. e n. 3152 di racc., registrato alla *Organizzazione_3* di Roma 2 in data 24/5/2017 al n. 15522 serie 1T e trascritto alla *Organizzazione_4* di Roma 2 in data 25/5/2017 al n. 23923 di Registro d'ordine ed al n. 16507 di Registro Formalità, con il quale la *Parte_1* ha ceduto alla *Controparte_11* . (con sede in Roma- Via Parigi 11; c.f. e P. IVA: *P.IVA_3* e alla *Controparte_2* (con sede in Roma - Viale dei Campioni 8; c.f. e P. IVA: *P.IVA_2*), ciascuna per la quota pari ad 1/2 indiviso e congiuntamente e solidalmente tra loro per l'intero, l'intera piena proprietà delle seguenti porzioni del complesso immobiliare plurifunzionale a carattere commerciale e direzionale sito in Comune di Pomezia, con accesso da S.S. n. 148 Via Pontina Nuova al chilometro 29,300, entrostante ad un appezzamento di terreno il tutto della superficie catastale tra coperto e scoperto di metri quadrati 5,710 confinante nel suo insieme con proprietà *Parte_2* stazione di servizio - *Org_5* , proprietà *Org_6* proprietà *CP_12 [...]* a due lati, via Pontina Nuova, salvo altri. Quanto oggetto di cessione è censito al C.F. del Comune di Pomezia al foglio 9, particella 186, subalterni 540, 542, 590 (tutti al piano terra); 553, 572 (entrambi al piano 1); 573 (piano 1-2); 574, 575, 516 (tutti al piano 1); 577, 578, 579, 580, 581 (tutti al piano 2); 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 (tutti al piano 3); 589 (al piano 4), nonché -ma sempre limitatamente alla *Controparte_2* del conseguente atto di divisione autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio *Persona_4* in data 24/5/2018 al n. 10271 di rep. e n. 6116 di racc., con il quale la *Controparte_3* e la *Controparte_2* si sono attribuiti, a titolo di divisione irrevocabile e definitiva per attribuzione diretta, i beni acquistati in comunione con l'atto del Notaio *Per_3* e precisamente alla *Controparte_2* è stata attribuita la piena proprietà delle porzioni del complesso immobiliare sito in Comune di Pomezia e distinte al C.F. del detto Comune al Fgl 9, part. 186, sub 542 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. T, confinante con subalterni 601, 604, 532, salvo altri; Fgl 9, part. 186, sub 572 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 1, confinante con

subalterni 575, 604, distacco su corte, salvo altri; Fgl 9, part. 186, sub 576 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, P. 1, confinante con subalterni 535, 534, 575, salvo altri; Fgl 9, part. 186, sub 578 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 2, confinante con subalterni 573, 577, 579, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 580 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 2 confinante con subalterni 579, 535, 578, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 582 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 3; confinante con subalterni 604, 584, 586, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 588 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 3, confinante con subalterni 587, 535, 613, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 606 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. T, confinante con subalterni 605, 604, 542, salvo altri; Fgl. 9 part. 186, sub 609 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p.3, confinante con subalterni 604, 583, distacco su corte, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 610 in corso di definizione, Via Pontina km. 29.300, p. 1, confinante con subalterni 611, 573, 604, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 612 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p.3, confinante con subalterni 613, 586, 584, salvo altri; Fgl. 9, part. 186, sub 613 in corso di definizione, Via Pontina km 29.300, p. 3 confinante con subalterni 612, 588, 535, salvo altri; e, per l'effetto, condannare la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a rilasciare in favore della *Parte_1* le unità immobiliari alla stessa assegnate in proprietà esclusiva in forza dell'atto Notaio *Persona_4* oltre il lastrico solare rimasto in comunione indivisa con la *Controparte_3* e distinto al C.F. del Comune di Pomezia al Fgl. 9, part. 186, sub. 589 (al piano 4) libere e vuote di persone e cose anche di terzi; Ordinare al Direttore della *Organizzazione_7* *[...]* di Roma 2 di procedere alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; condannare la *Controparte_2* al risarcimento dei danni che il proprio inadempimento ha arrecato alla *Parte_1* e quantificabile in € 653.263,89 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso onorari oltre accessori di legge".

Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 2/10/2019 era differita al 4/3/2020 l'udienza fissata in citazione.

In data 29/1/2020 si costituiva in giudizio la convenuta *Controparte_2* la quale contestata la domanda attrice e spiegata domanda riconvenzionale nonché presentata istanza di differimento di udienza per la chiamata in causa della *Controparte_3* ai fini della integrazione del contraddittorio in quanto parte del contratto di acquisto e dell'atto di divisione oggetto di causa, e di *CP_1* direttore dei lavori, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: In via preliminare: accertare e dichiarare che sussiste nel caso di specie un litisconsorzio necessario con tutte le parti contrattuali che hanno partecipato ai contratti per cui è controversia, e per l'effetto, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della *Controparte_3* P.Iva *P.IVA_3* in persona del Legale Rappresentante *CP_1* con sede legale in Roma, Via Giacomo Boni n. 15, stante la necessaria presenza di tale soggetto giuridico nel corrente giudizio, dovendo procedersi in merito alla domanda di risoluzione e scioglimento della comunione - atto di divisione, di cui la *CP_3* è parte contrattuale; In ogni caso, laddove non venisse considerato quale litisconsorte necessario, Voglia l'Ill.mo Giudice autorizzare il convenuto alla chiamata in causa del terzo la *Controparte_3* e di conseguenza Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio ovvero; Sempre in via preliminare: autorizzare il convenuto alla chiamata in causa del terzo Sig. *CP_1* in qualità di Direttore dei Lavori, in considerazione della domanda di accertamento degli abusi edilizi e delle relative responsabilità, e di conseguenza, chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; nel merito: rigettare le domande attoree perché tutte infondate in fatto e in diritto; sempre nel merito: accertare e dichiarare che la *Controparte_2* ha versato alla *Parte_1* *[...]* in adempimento del contratto di cessione e di divisione, la somma totale di euro 796.125,16, oltre le spese sostenute per gli atti notarili (di cessione e di divisione); in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'atto di divisione del 24.5.2018 non ha rispettato le quote di proprietà del 50% come pattuito nell'atto di cessione del 17.5.2017, e per l'effetto,

ordinare il ripristino delle quote di proprietà in esecuzione del contratto di cessione, ovvero, in caso di impossibilità ad adempiere, l'equivalente riduzione del prezzo in corrispondenza della riduzione patrimoniale subita illegittimamente in conseguenza dell'atto di divisione, ordinando alla *Parte_1* la restituzione delle somme che risulteranno essere state versate in misura superiore dalla *Controparte_2* rispetto alle quote di proprietà risultanti dalla divisione operata; sempre in via riconvenzionale: condannare, in solido tra loro, la *Parte_1* la *Controparte_3* e il Geometra *CP_1* in qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni patrimoniali procurati alla *[...]* *CP_2* quantificati prudenzialmente in € 1.050.000,00 e/o nella misura maggiore e/o minore accertata in giudizio a titolo di danno emergente; nonché al lucro cessante derivante dall'occupazione abusiva del cantiere edile da parte della *Parte_1* e della *Controparte_3* con impossibilità della *CP_2* di poterlo utilizzare ai fini reddituali, da quantificarsi come indennità di occupazione abusiva dal giorno della diffida a sospendere i lavori per irregolarità edilizie e fino al suo effettivo rilascio e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia; previo accertamento, anche a mezzo ctu, dei costi sostenuti e/o che dovrà sostenere la *Controparte_2* a causa delle irregolarità edilizie commesse dalla *[...]* *Parte_1* dal *CP_9* dei Lavori e dalla *Controparte_3* anche a seguito della mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori, all'ordinanza di demolizione e dei termini e delle prescrizioni relative al progetto e alla concessione di costruzione, per l'effetto, condannare la *Parte_1* la *CP_3* e il Sig. *CP_1* alla restituzione delle spese indebitamente pagate dalla *CP_2* a causa del loro comportamento illecito, e al risarcimento del danno per equivalente; ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca iscritta illegittimamente dalla *Parte_1* sulle particelle immobiliari assegnate alla *CP_2* nell'atto di divisione, con oneri per la cancellazione posti a carico della *Parte_1* in ogni caso: con vittoria di spese di lite, onorari di giudizio, oltre spese generali, iva e Cpa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiarati antistatari". Al riguardo la convenuta instava in primo luogo per la chiamata in causa della *Controparte_3* ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. o comunque per l'autorizzazione alla chiamata in causa della stessa come terzo e, in secondo luogo, per la chiamata in causa del terzo *CP_1* direttore dei lavori, responsabile per

abusi edilizi compiuti nell'ambito dello svolgimento dell'incarico; quanto al merito la convenuta eccepiva l'inadempimento dell'attrice *Parte_1* e della chiamata *Controparte_3* a fronte invece del corretto adempimento da parte di essa convenuta, il tutto come meglio indicato in comparsa; allegava inoltre che vi era stata l'illegittima riduzione della cosa venduta nell'atto di divisione della comunione per dolo della società attrice e della società chiamata, con conseguente diritto alla riduzione del prezzo per equivalente. Spiegava inoltre la convenuta domanda riconvenzionale, al fine di procedere all'accertamento del frazionamento operato con l'atto di divisione in violazione dei patti contrattuali contenuti nell'atto di cessione, con conseguente ordine di ripristino delle quote di proprietà e/o riduzione del prezzo per equivalente della proprietà risultante dalla divisione, con diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta della società attrice per danno emergente, lucro cessante, perdita di chance/dell'affare; che sussisteva conflitto di interessi fra il Direttore dei Lavori e società appaltatrice con conseguente responsabilità per irregolarità edilizie, il tutto come allegato in comparsa di risposta.

Con decreto 4/2/2020 era autorizzata la chiamata della *Controparte_3* e di *[...] CP_1* con differimento dell'udienza al 15/7/2020.

Con decreto 19/6/2020, stante l'emergenza Covid, era disposto il differimento d'ufficio dell'udienza al 9/2/2021.

In data 22/6/2020 si costituiva in giudizio la chiamata *Controparte_3* la quale, contestate le domande svolte dalla convenuta, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta: "Piaccia al Tribunale di Roma -contrariis reiectis- rigettare le domande tutte avanzate dalla *Controparte_2* siccome infondate in fatto ed in diritto anche per eccepita decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ove azionata nei confronti della comparente; condannare la *Controparte_2* al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 50.000,00 ovvero nell'altra somma, maggiore e/o minore, che verrà liquidata dal Giudice anche di ufficio; con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Sabatino Alessio Marrama, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso onorari oltre accessori di legge".

In data 21/6/2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato *CP_1* il quale, contestate le domande svolte dalla convenuta, instava per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia al Tribunale di Roma -contrariis reiectis- rigettare le domande tutte avanzate dalla *Controparte_2* siccome infondate in fatto ed in diritto; condannare la *Controparte_2* al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 50.000,00 ovvero nell’altra somma, maggiore e/o minore, che verrà liquidata dal Giudice anche di ufficio; con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Serena Mei, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso onorari oltre accessori di legge”.

Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo il precedente 20/1/2021, all’udienza del 9/2/2021, presenti i procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all’udienza del 21/6/2021 per esame delle istanze istruttorie.

Con decreto 20/5/2021 era disposto, alla luce dell’art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, e successive modificazioni e integrazioni, che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolari; era assegnato alle parti il termine di legge fino a cinque giorni prima dell’udienza per depositare note di trattazione cartolare con cui insistere nelle rispettive istanze istruttorie.

Le parti costituite depositavano note scritte.

All’udienza del 21/6/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa era assunta a riserva.

Con ordinanza riservata 29/7/2021 era ammessa ctu ed era disposto rinvio all’udienza dell’11/10/2021 per il conferimento dell’incarico; era calendarizzata al 12/12/2022 l’udienza di p.c., ex art. 81 bis. disp. att. c.p.c..

All’udienza dell’11/10/2021 era conferito l’incarico al Ctu, con rinvio all’udienza del 14/6/2022 per esame della ctu.

Alla predetta udienza del 14/6/2022 risulta a verbale che il procuratore di parte convenuta “… insiste come in atti, contestando la relazione definitiva in quanto la stessa, oltre che difforme dalla c.d. bozza, contiene il richiamo a documenti non ritualmente acquisiti né nei termini di legge né in sede di operazioni peritali; stante la complessità dei rilievi che vengono mossi, chiede termine per poter depositare un breve memoria che, se possibile, chiede di poter depositare come copia di cortesia …”; che nessuno era comparso per le altre parti e che il Ctu “… contesta quanto oggi allegato da parte convenuta …”: all’esito era

disposto rinvio all'udienza del 13/9/2023 con termine fino all'8/7/2022 per parte convenuta per note a conforto di quanto osservato a verbale e con termine al Ctu fino al 2/9/2022 per deposito di replica alle predette osservazioni; era conferma l'udienza di p.c. de 12/12/2022, già calendarizzata ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c..

Erano depositate note nei termini assegnati.

Alla successiva udienza del 13/9/2022 risulta a verbale di udienza che il procuratore di parte attrice, anche nell'interesse dei terzi chiamati, "… chiede rinvio per p.c. e contesta quanto dedotto da parte convenuta nelle note autorizzate …"; che il procuratore della convenuta "… chiede di considerare inammissibile la nota dell'1/9/2022 di parte attrice e la relativa documentazione, in quanto non autorizzata; insiste nelle eccezioni e deduzioni svolte nella memoria autorizzata in ordine alla ctu, rilevando che non risulta in atti tutta la documentazione richiamata dal Ctu e in particolare la lettera del 7/11/2019, non allegata da alcuno; ribadisce che il blocco dei lavori, riportato in ctu, non corrisponde alle date di blocco disposte dalle ordinanze del Comune di Pomezia; evidenzia che tutti gli abusi sono successivi all'acquisto della proprietà e per effetto …(di)… varianti depositate dalla D.L. e non sottoscritte dalla convenuta; chiede che il Ctu precisi da dove ha tratto la citata lettera del 7/11/2019 e in ogni caso la revoca del Ctu e la sostituzione …" e che il Ctu "… conferma la propria nota e precisa, in ordine alla lettera del 7/11/2019, che la stessa è stata estrapolata dalla pec trasmessa da *CP_3* in data 25/3/2021, ove fra gli allegati risulta la predetta lettera del 7/11/2019; precisa che ha riportato lo stralcio a pag. 43 al punto 10. Evidenzia che alla pec del 25/3/2021 risultano indicati due allegati, fra cui la citata lettera del 7/11/2019 e la ricevuta di invio mail, che non risultano prodotti ..."; all'esito, essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione, era stato disposto rinvio all'udienza del 14/12/2022 per la decisione, così modificando (dal 12/12/2022) il calendario del processo; nel contempo era disposto che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolari, con assegnazione alle parti del termine di legge fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.

Le parti -come detto- hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive.

All’udienza del 14/12/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c., termini scaduti il 6/3/2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato quanto esposto, risulta che l’attrice *Parte_1* ha agito, peraltro nei confronti della sola *Controparte_2* per ottenere la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di cessione 17/5/2017, a rogito notaio *Persona_3* del complesso immobiliare sito nel Comune di Pomezia, concluso con la *Controparte_2* e con la *[...] CP_3* e dell’atto di divisione del 24/5/2018, con firme autenticate del notaio *Per_4 [...]*, con cui le medesime *Controparte_2* e *Controparte_3* avevano sciolto la comunione relativamente ai beni acquistati, provvedendo all’assegnazione diretta a ciascuna di esse dei beni in questione; risulta inoltre che l’attrice, previa risoluzione del contratto richiesta nei confronti della sola *Controparte_2* e risoluzione della divisione, ha instato per la condanna della convenuta *Controparte_2* al rilascio degli immobili assegnati in proprietà esclusiva e al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 653.263,89.

Dunque l’attrice ha proposto due domande di risoluzione, peraltro svolte solo nei confronti di una delle due (ritenute distinte) acquirenti e condividenti, e precisamente una relativa al contratto di vendita e una relativa alla successiva divisione in natura dei beni fra le due (ritenute distinte) acquirenti.

Premesso che vi è litisconsorzio necessario quando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti e che non ricorre una tale ipotesi nel caso in cui si proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche le altre parti del contratto, ma con effetti che restano limitati alle parti in causa (cfr. Cass. 3692/2020; Cass. 3105/2005), si osserva che ogni questione di integrità del contraddittorio è superata, attesa la chiamata in causa della *Controparte_3* si tratta precisamente di chiamata chiesta e autorizzata ai fini dell’integrazione del contraddittorio.

E' documentalmente emerso che fra l’attrice *Parte_1* (venditrice), intervenuta all’atto con il proprio amministratore unico *CP_1* e la *CP_2 [...]* (convenuta), che era intervenuta all’atto con il proprio amministratore unico *CP_13*

CP_14 , e la *Controparte_3* (chiamata ad integrazione del contraddittorio), che era intervenuta all'atto con il proprio amministratore unico *CP_1* era stato concluso, in data 17/5/2017 e a rogito del notaio *Persona_3* un contratto di cessione immobiliare, mediante il quale la *Parte_1* aveva venduto alle predette *Controparte_2* ed *Controparte_3* che avevano accettato a proprio rischio e pericolo ex art. 1488, comma 2, c.c., "… ciascuna per la quota pari ad 1/2 (un mezzo) indiviso e congiuntamente e solidalmente tra loro per l'intero, l'intera piena proprietà delle … porzioni del complesso immobiliare plurifunzionale a carattere commerciale e direzionale, in parte già completato (subalterno 537) e in parte in corso di definizione, sito in Comune di Pomezia (RM), con accesso da S.S. n. 148 via Pontina Nuova al chilometro 29,300, entrostante ad un appezzamento di terreno il tutto della superficie catastale, tra coperto e scoperto, di metri quadrati 5.710 …." (art. 1); che in particolare, come risulta dal medesimo art. 1 dell'atto di cessione, erano state individuate le unità immobiliari oggetto del trasferimento e precisamente: "… le unità immobiliari in corso di definizione, censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia come segue: Foglio 9, particella 186, subalterno 540 … piano T…, subalterno 542 … piano: T…, … subalterno 590 … piano: T …, … subalterno 553 … piano: 1…, subalterno … 572… piano: 1…, … subalterno … 573… piano: 1…, … subalterno … 574… piano: 1…, subalterno … 575… piano: 1…, … subalterno … 576 … piano: 1…; … subalterno … 577… piano: 2 …, … subalterno …578… piano: 2 …, … subalterno … 579… piano: 2 …, … subalterno …580… piano: 2 …, … subalterno …581 … piano: 2 …; … subalterno … 582 … piano: 3 …, … subalterno … 583… piano: 3 …, … subalterno … 584… piano: 3 …, … subalterno … 585… piano: 3 …, … subalterno … 586… piano: 3 …, … subalterno … 587… piano: 3 …, … subalterno … 588 … piano: 3 …, … subalterno 589 … piano: 4 …": risulta che tutte le predette unità erano definite "… in corso di definizione …".

Risulta inoltre, all'ultimo comma del medesimo art. 1, che "… sono escluse espressamente dalla presente cessione e restano pertanto di proprietà della *Parte_1* *[...]* le unità immobiliari in corso di definizione censite nel catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 9, particella 186, subalterno 537 … e i subalterni 544, 545, 546, 547, 601, 602 tutti della particella 186 del foglio 9".

Al successivo art. 2 del contratto, oltre a dare atto che il trasferimento avveniva nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano i beni trasferiti con tutti i relativi diritti, oneri e servitù attive e passive, era precisato che rimanevano comuni i "… beni … non censibili individuati con i subalterni 532 e 533 (le corti) e 534, 535, 536 (i vani scala) …" (cfr. citato contratto di cessione del 17/5/2017 in atti).

All'art. 3 del medesimo contratto era precisato che il corrispettivo, convenuto a corpo, era fissato "… in complessivi € 2.100.000,00 …. di cui euro 1.500.000,00 …. da pagare in denaro e i restanti euro 600.000,00 … da corrispondere mediante l'esecuzione ad esclusive spese della parte acquirente delle opere di ultimazione dell'intero fabbricato come appresso specificato …", con l'espressa precisazione che "… nella determinazione del prezzo hanno tenuto conto dell'attuale stato degli immobili in oggetto come risulta dalla perizia redatta dal geometra *Persona_5* di Pomezia, perizia che si allega al presente atto sotto la lettera 'A' per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa datane dalle parti …".

Nel medesimo art. 3 era stato espressamente convenuto che "… a) il prezzo è regolato come segue: quanto ad euro 200.000,00 … vengono pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice con numero due assegni bancari non trasferibili dell'importo di euro 100.000,00 … La parte venditrice rilascia pertanto dell'importo complessivo di euro 200.000,00 … corrispondente quietanza alla parte acquirente; quanto ad euro 200.000,00 … la *CP_3 [...]* e la *Controparte_2* … si obbligano di pagarli alla società venditrice … , che accetta, senza decorrenza di interessi in una o più soluzioni entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2017 …"; quanto ad euro 200.000,00 … la *Controparte_3* e la *Controparte_2* … si obbligano di pagarli alla società venditrice … , che accetta, senza decorrenza di interessi in una o più soluzioni entro e non oltre il 30 (trenta) dicembre 2017 …; quanto ad euro 300.000,00 … la *Controparte_3* e la *Controparte_2* … si obbligano di pagarli alla società venditrice … , che accetta, senza decorrenza di interessi in una o più soluzioni entro e non oltre il 30 (trenta) marzo 2018 …; quanto ad euro 300.000,00 … la *Controparte_3* e la *Controparte_2* … si obbligano di pagarli alla società venditrice … , che accetta, senza decorrenza di interessi in una o più soluzioni entro e non oltre il 30 (trenta) giugno 2018 …; quanto ad euro 100.000,00 … la *Controparte_3* e la *Controparte_2* … si obbligano di

pagarli, senza decorrenza di interessi, alla parte venditrice, che accetta, in numero 12 (dodici) rate mensili, dell'importo di euro 8.333,32 …, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 30 giugno 2017 … sino al 30 giugno 2018… compreso …", con la precisazione che "… Le parti convengono che la documentazione bancaria relativa ai suindicati pagamenti costituirà prova dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo senza necessità di alcun atto di quietanza …".

Era stato inoltre previsto, al medesimo art. 3 del contratto, che "… in pagamento del residuo corrispettivo pari ad euro 600.000,00 … le società acquirenti … si obbligano nei confronti della parte venditrice, che … accetta, alla realizzazione -a perfetta regola d'arte- dei lavori di completamento delle unità immobiliari in corso di definizione rimaste nella proprietà della parte venditrice, censite nel catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al foglio 9, particella 186, subalterni 544, 545, 547, 547, 601, 602, secondo le specifiche del capitolato tecnico che, approvato e firmato nei modi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera 'B', omessane la lettura per espressa e concorde dispensa datamene dalle parti, convenendo che detti lavori dovranno essere ultimati a regola d'arte entro e non oltre il 30 giugno 2018 …" (cfr. citato contratto di vendita del 17/5/2017, in atti).

Dunque, in base al contratto di cessione, le due società, divenute comproprietarie in parti uguali in ragione di una quota ideale del 50% ciascuna e in solido dell'intero, dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo fissato in € 2.100.000,00, che, in difetto di differente accordo fra le acquirenti, risultava diviso, peraltro con rilevanza solo nei rapporti interni (art. 1298 c.c.), in parti uguali, ossia € 1.050.000,00 a carico di ciascuna, di cui € 750.000,00 (metà di € 1.500.000,00) da pagare in denaro, mediante il richiamato piano rateale con scadenza al 30/6/2018, e i restanti € 300.000,00 (metà di € 600.000,00) da corrispondere mediante l'esecuzione, a totale carico delle parti acquirenti, delle opere di ultimazione sulle porzioni rimaste in proprietà della cedente *Parte_1* .

L'attrice, creditrice della prestazione, ha agito solo nei confronti dell'acquirente *[...]* *CP_2* -l'altra acquirente risultava e risulta amministrata dallo stesso *CP_1* amministratore della società attrice- e ha eccepito il mancato adempimento, da parte della convenuta, in relazione alla quota parte (50%) del pattuito corrispettivo tanto con riferimento

al pagamento in denaro quanto con riferimento all'esecuzione delle opere necessarie per terminare le unità immobiliari rimaste in proprietà di essa attrice.

Dunque l'attrice, pur potendo evidentemente agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei due acquirenti -l'obbligazione di pagamento era stata invero assunta dalla 'parte acquirente' genericamente intesa-, ha agito solo nei confronti della *Controparte_2* che -a detta dell'attrice- non aveva provveduto né al pagamento della quota parte di sua spettanza del corrispettivo in denaro, oggetto di una successiva rimodulazione quanto alla scadenza delle rate da pagare -era stato convenuto il pagamento del residuo prezzo in 17 rate con termine differito al 30/10/2019-, né all'esecuzione delle opere da realizzare sulle unità immobiliari rimaste di proprietà dell'attrice.

In particolare all'art. 1 dell'atto di divisione del 24/5/2018, atto cui aveva partecipato anche la *Parte_1* le parti *Parte_1* *CP_3* *[...]* e *Controparte_2* "… prorogano la scadenza del pagamento del saldo del prezzo dell'atto a rogito notaio *Persona_3* di Roma del 17 maggio 2017 … dovuto dalla società *Controparte_2* alla società *Controparte_15* dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019. L *Controparte_2* si obbliga a pagare il residuo prezzo di euro 263.333,37 …, senza decorrenza di interessi, alla *Parte_1* che accetta, in numero 17 … rate mensili, dell'importo di euro 15.000,00 … ciascuna le prime sedici e di euro 23.333,37 … l'ultima, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 30 maggio 2018 sino al 30 ottobre 2019, a mezzo di bonifici bancari o di assegni circolari. Le parti convengono che la documentazione bancaria relativa ai suindicati pagamenti costituirà prova dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo senza necessità di alcun atto di quietanza…", con la precisazione che "… In caso di mancato pagamento alla relativa scadenza dei due rate di prezzo -anche non consecutive- la *Controparte_2* autorizza la *Parte_1* *[...]* ad iscrivere ipoteca per l'importo di € 263.333,37 … sugli immobili da assegnarsi con il presente atto …" e che "… la *Parte_1* libera espressamente la *[...]* *CP_3* da ogni obbligazione e dichiara che -a pagamento eseguito secondo le modalità di cui sopra- nulla avrà più a richiedere in dipendenza del citato atto a rogito del notaio *Per_3* *[...]* di Roma del 17 maggior 2017, repertorio n. 4575 …" (cfr. atto divisione).

In citazione è stato allegato che, al momento della diffida ad adempiere inviata alla *Controparte_2* con pec del 4/7/2019, risultava il mancato pagamento di rate scadute per € 85.000,00 e la mancata realizzazione dei lavori di completamento per € 254.236,05.

Orbene, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nel caso di domanda di risoluzione -il principio riguarda anche l'azione di adempimento e di risarcimento danni da inadempimento contrattuale- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).

Nel caso di eccezione di inadempimento, in base alla medesima giurisprudenza, le parti si invertono e quindi per il convenuto è sufficiente allegare l'inadempimento dell'attore, che invece deve provare che ha correttamente adempiuto o che non è ancora scaduto il termine per l'adempimento.

L'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., presuppone peraltro l'esistenza di un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e richiede altresì la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione (cfr. Cass. 24899/2005; Cass. 22353/20210).

Sul punto (art. 1460 c.c.) va poi ricordato che "*l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento*" (cfr. Cass. 12719/2021).

A fronte del contestato inadempimento, posto alla base della diffida ad adempiere e della domanda attorea di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., la convenuta *CP_16*

[...]

[...]

[...]

[...] premesso che la propria quota parte del corrispettivo da versare era pari alla metà e quindi ad € 750.000,00 (corrispettivo in denaro) e ad € 300.000,00 (da scontare con l'esecuzione di lavori di pari importo), ha allegato che "… L'intento, quindi, della *CP_2* *[...]* era quello di divenire proprietaria, insieme alla *CP_3* , dell'immobile, rilevando la quota, seppur indivisa, del 50% ciascuna. In questo modo, l'elevato prezzo di acquisto, stabilito in 2.100.000,00 euro totali, sarebbe stato versato per il 50% dalla *CP_2* (€ 1.050.000,00) e per il restante 50% (€ 1.050.000,00) dalla *CP_3* . Il tutto sul pacifico presupposto secondo cui entrambe le acquirenti avrebbero detenuto l'intero complesso immobiliare in parti uguali …"; che "… gli equilibri raggiunti con l'atto originario di cessione venivano totalmente capovolti in sede di atto di divisione: nel Maggio 2018, infatti, le parti giungevano al definitivo scioglimento della comunione ed alla conseguente divisione delle particelle con attribuzione diretta delle stesse a ciascuna parte …"; che "… Quella che apparentemente potrebbe sembrare una equa distribuzione delle particelle cela, in realtà, una sproporzione abissale, ovviamente ai danni della *CP_2* . Infatti, solo dopo aver commissionato la redazione di una perizia tecnica per definire le tabelle millesimali, emergevano i seguenti dati: In relazione al Computo metrico della tabella A (relativa alla proprietà generale): la *CP_2* deteneva il 35,20%; la *CP_3* 2001 il 45,71%; la *[...]* *Parte_1* il restante 19,09%. …"; che "… Risulta del tutto evidente come, dall'originario 50% ottenuto in virtù dell'atto di cessione, la *CP_2* ha subito con la stipula dell'atto di divisione una perdita pari al 14,80% in meno di proprietà, a differenza della *CP_3* che continuava a mantenere il 45,71%. …"; che "… non vi è chi non veda come totalmente lesivo e pregiudizievole l'atto di divisione posto in essere soprattutto nell'ottica in cui da un lato riduceva notevolmente la proprietà della *CP_2* ma dall'altro, manteneva inalterate le condizioni di acquisto e, soprattutto, il prezzo. Infatti, la *CP_2* era comunque obbligata ad assolvere al pagamento della somma totale di euro 1.050.000,00 senza alcuna riduzione del prezzo …" e che "… Oltre a tale già di per sé gravissimo fatto, nel corso del rapporto emergevano anche delle irregolarità sul piano urbanistico/edilizio, poste in essere dalla *Parte_1* quanto dal Direttore dei Lavori *CP_1* e mai risolte, culminate poi nella recente Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei Luoghi da parte del Comune di Pomezia. …" (cfr. comparsa di risposta della convenuta a pagg. 22 e 23).

La convenuta ha quindi riassuntivamente allegato, a confutazione della domanda dell'attrice, che "… nel caso di specie non sussiste alcun inadempimento da parte della *[...]* *CP_2* in quanto la stessa ha sempre osservato con regolarità, puntualità, correttezza e buona fede tutti i doveri e gli obblighi derivanti dai contratti sottoscritti …"; che "… la *CP_2* *[...]* in virtù dell'atto di cessione, ha corrisposto alla *Parte_1* fino al mese di Gennaio 2019 la somma complessiva di euro 611.666,63, a fronte del prezzo pattuito di euro 750.000,00 …"; che "… in relazione, invece, all'obbligazione di pagamento del residuo di euro 300.000,00 mediante la realizzazione dei lavori a proprie spese, la *CP_2* ha eseguito lavori per ben € 184.458,53 come attestano tutti i pagamenti delle fatture emesse dalla *CP_3* …"; che "… ad oggi, la *CP_2* ha quindi versato complessivamente a titolo di prezzo di acquisto del complesso immobiliare sito nel Comune di Pomezia la somma totale euro 796.125,16 …"; che "… Il prezzo di acquisto dell'immobile (750.000,00+300.000,00) era stato pattuito per l'acquisizione delle particelle immobiliari indicate nell'atto di cessione immobiliare del 17.5.2017. Tuttavia, l'atto di divisione del 2018, in violazione delle pattuizioni stabilite nell'originario atto di cessione, ha ridotto illegittimamente la proprietà acquistata dalla *Controparte_2* passando dall'originario 50% ottenuto con l'atto di cessione, al minore *Per_6* previsto nell'atto di divisione. Al contrario, della *CP_3* che oggi detiene il 45,71% della proprietà, il tutto come attestato nella Perizia del Geometra *Persona_7* Riduzione illegittima delle particelle catastali acquisite dalla *Controparte_2* con l'atto di cessione, senza una corrispondente e proporzionale riduzione del prezzo nell'atto di divisione. Ragion per cui, l'atto di divisione risulta essere errato ed ingiusto, avendo determinato un illegittimo frazionamento degli immobili ceduti, in contrasto a quanto già pattuito nell'atto di cessione, sia in ordine al prezzo di vendita e sia in ordine all'estensione dell'immobile ceduto …"; che "… la *[...]* *Parte_1* e il Geometra *CP_1* hanno agito con dolo, inducendo in inganno e in errore la *Controparte_2* la quale non avrebbe mai concluso l'atto di divisione o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, se posta a conoscenza della riduzione subìta e del danno patrimoniale derivatole. Invero, nonostante l'importante diminuzione volumetrica, la *Controparte_2* non ha beneficiato di alcuna riduzione del prezzo, con un chiaro ed evidente danno economico …"; che "… nel corso del rapporto, il Geometra *CP_1*

ha ricoperto contemporaneamente la carica di Direttore dei Lavori del cantiere, Rappresentante Legale della *Parte_1* (cedente) e Rappresentante Legale della *Controparte_3* (appaltatrice), configurandosi un'ipotesi di incompatibilità tra le varie cariche …"; che "… il Direttore dei Lavori ha agito con male fede e in danno della *[...]* *CP_2* in quanto sia come Direttore dei Lavori sia come Legale Rappresentante della appaltatrice *Controparte_3* ha compiuto lavori ed opere pur in assenza delle regolari certificazioni edilizie o, comunque, in difformità all'originario P.d.C. n. 23/2014 …"; che "… Il Direttore dei Lavori, *CP_1* ha commesso gravi irregolarità edilizie, all'insaputa della *Controparte_2* e senza il suo consenso, in qualità di proprietaria dell'immobile. Inoltre, la *Controparte_2* una volta venuta a conoscenza dei gravi abusi commessi dal Direttore dei Lavori e dalla *Parte_1* ha diffidato questi ultimi dal continuare i lavori, in esecuzione dell'ordinanza di sospensione e di demolizione del Comune di Pomezia, ma senza alcun riscontro dell'odierna attrice, aggravando ancora di più la difficile situazione venutasi a creare …"; che "… A causa della grave condotta compiuta dalla *Parte_1* dalla *CP_3* e dallo stesso Direttore dei Lavori, la *CP_2* è stata destinataria di un'Ordinanza da parte del Comune di Pomezia nella quale l'ente ha ordinato, a tutte le parti coinvolte dal provvedimento esecutivo, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità al permesso di costruire n. 23 del 7/11/2014, da compiersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto …" e che, "… nonostante i reiterati solleciti della *CP_2* nonché dopo la notifica dell'Ordinanza emessa dal Comune di Pomezia di divieto dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, la *CP_3* e lo stesso *CP_1* *[...]* continuano ad accedere all'interno del cantiere e a portare avanti le opere di completamento dell'intera struttura, eseguendo i lavori anche sulla cubatura di proprietà della *CP_17* " (cfr. comparsa di risposta, a pagg. 17-18).

Da parte sua la *Controparte_3* altro soggetto costituente la parte acquirente nel contratto del 17/5/2017 e parte della successiva divisione del 24/5/2018, ha allegato in comparsa di risposta che la convenuta (chiamante) *Controparte_2* aveva posto a fondamento della domanda una premessa errata, ossia che entrambe (la *Controparte_2* ed essa chiamata) avessero acquisito l'intero complesso immobiliare di via Pontina in parti uguali tra loro; che invece entrambe le società non avevano acquistato ciascuna "il 50% del

complesso immobiliare" di proprietà della società attrice, avendo acquisito una percentuale inferiore di quel complesso immobiliare, dal momento che una rilevante parte dello stesso era rimasta in proprietà della loro comune dante causa, ossia l'attrice *Parte_1* *[...]* che invero nel 2017 la convenuta ed essa chiamata avevano acquistato in comunione dalla società attrice una porzione del più volte richiamato complesso immobiliare di via Pontina Nuova e, quando entrambe le società acquirenti aveva proceduto, nel corso del 2018, alla divisione, avevano ricevuto in proprietà individuale quote di fatto paritarie; che il maggior numero di particelle ricevute da essa chiamata era conseguenza della soppressione di alcune particelle originarie, come meglio indicato in comparsa; che le suddette variazioni catastali in occasione della divisione non avevano inciso sulle superfici attribuite alle parti condividenti che, infatti, avevano ricevuto ciascuna una superficie di circa mq 1150 commerciali; che, prima ancora che infondata, ogni pretesa svolta nei confronti di essa chiamata era inammissibile, in quanto oggetto di intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia; che era la stessa convenuta (chiamante) *Controparte_2* ad aver tenuto una condotta contraria agli assunti obblighi contrattuali, esponendo a pregiudizio anche essa stessa chiamata; che invero, contrariamente a quanto esposto in citazione e alla documentazione prodotta, risultava, alla luce della ricostruzione della contabilità effettuata con il geom. *Per_7* (incaricato della stessa convenuta *Controparte_2* , che, rispetto ai lavori che si sarebbero dovuti eseguire per adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo, la convenuta aveva realizzato lavori per appena € 20.000,00; che inoltre risultava che la convenuta da gennaio 2018 aveva addirittura abbandonato il cantiere e che le diffide, rivolte alla stessa, non erano state neppure riscontrate sino al documento del maggio 2018 e al successivo contratto di appalto del 31/5/2018, peraltro non relativo a quella obbligazione; che in base a quanto contrattualmente previsto la convenuta era stata mensilmente convocata per la verifica del S.A.L. mensile: lavori mai contestati dalla convenuta, ma in ogni caso riferibili alle parti comuni del complesso immobiliare o a beni in comproprietà e non già al pagamento dell'obbligazione assunta verso la venditrice *Parte_1* che detto inadempimento aveva costretto essa chiamata a farsi carico, da sola, dell'esecuzione di tutti i lavori necessari per adempiere l'obbligazione assunta con la comune dante causa per un importo (ad oggi maturato) di € 183.000,00, che essa chiamata si riservava di chiedere,

unitamente agli accessori (rivalutazione e interessi ex D. Lgs. 231/2002), alla *CP_2* *[...]* in separato giudizio; che le domande urbanistiche, presentate da essa chiamata, erano relative solo ad immobili di sua proprietà e che il Comune di Pomezia aveva rilasciato permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 per accertamento di conformità per ridistribuzione dei volumi e superfici in diminuzione rispetto al PdC n. 23\2014 del Complesso commerciale e direzionale, per cui non erano state eseguite opere in difformità dai titoli abilitativi e alcun pregiudizio era mai stato arrecato alla convenuta *[...]* *CP_2*

Così schematicamente riportate le posizioni delle parti *Parte_1* (attrice), *Controparte_2* (convenuta) e *Controparte_3* (chiamata)-, va ricordato che assumono rilievo i seguenti atti: contratto di compravendita del 17/5/2017 fra l'attrice (venditrice) e la convenuta e la chiamata (unitariamente parte acquirente); contratto di appalto del 22/5/2017 fra la convenuta e la chiamata per l'esecuzione dei lavori relativi alle parti rimaste di proprietà dell'attrice e atto di scioglimento della comunione e di divisione fra la convenuta e la chiamata del 24/5/2018, atto cui aveva partecipato l'attrice ai fini della rimodulazione del pagamento del corrispettivo da parte della convenuta.

Con riferimento al contratto di appalto del 22/5/2017 (cfr. doc. 4 della convenuta), risulta che lo stesso è stato risolto consensualmente in data 25/1/2018 (cfr. doc. 25 della convenuta).

Sul punto in comparsa di risposta la convenuta *Controparte_2* ha allegato che "… (s)eguiva così altra scrittura privata datata 22/5/2018 sottoscritta dalla *Controparte_2* e dalla *Controparte_3* per l'affidamento dei lavori di completamento delle parti comuni nel complesso immobiliare sito nel Comune di Pomezia. A tale scrittura, tuttavia, non seguiva alcun contratto di appalto …" e ha prodotto al riguardo il doc. 26.

Tanto precisato, si osserva che nel corso del giudizio è stata ammessa ctu con il seguente quesito: "Proceda il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quanto eventualmente acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso pubblici uffici, a verificare se la divisione del 24/5/2018 abbia o meno rispettato le quote attribuite alle cessionarie *[...]* *CP_2* e *Controparte_3* con l'atto di cessione del 17/5/2017; Individui, in caso di mancato rispetto, le modalità di ripristino dell'attribuzione della quota alla *Controparte_2*

in base all'atto di cessione ovvero, nel caso in cui ciò non fosse materialmente possibile, quantifichi l'equivalente monetario; Verifichi il Ctu quali lavori, con relativa indicazione dei valori, siano stati eseguiti, come da contratto di cessione del 17/5/2017, sulle unità immobiliari rimaste di proprietà dell'attrice *Parte_1* indicando, se possibile, la cronologia dei lavori stessi e dei relativi pagamenti da parte della convenuta *Controparte_2* Verifichi inoltre, in relazione ai lavori da ultimo realizzati dalla *[...] CP_3* se siano o meno sussistenti i lamentati abusi edilizi e, in caso positivo, se gli stessi siano sanabili e con quali interventi e con quali costi, da indicare analiticamente; Precisi il Ctu se, a causa di eventuali abusi e di interventi dell'Autorità Comunale, vi siano state incidenze negative sul cronoprogramma dei lavori in cantiere e se ciò abbia determinato aumenti dei costi".

Iniziando dalla domanda di risoluzione di parte attrice, svolta tanto in relazione al contratto di compravendita del 17/5/2017 quanto in relazione all'atto di divisione del 24/5/2018 (cfr. conclusioni in citazione: "… accertare e dichiarare … la intervenuta risoluzione per fatto e colpa della *Controparte_2* ma limitatamente alla *CP_2 [...]* del contratto a rogito notaio *Persona_3* di Roma del 17/5/2017 n. 4575 di rep. e n. 3152 di racc. … nonché, ma sempre limitatamente alla *Controparte_2* del conseguente atto di divisione autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio *Persona_4* in data 24/5/2018 al n. 12271 di rep. e n. 6116 di racc. …"), se ne rileva l'infondatezza.

Orbene, a prescindere da ogni questione sull'ammissibilità di una risoluzione proposta nei confronti di uno solo dei soggetti costituenti la controparte contrattuale complessa e a prescindere da ogni questione sull'applicabilità dell'art. 1459 c.c. ("nei contratti indicati dall'art. 1420 c.c. …" -ossia i contratti con più parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune- "… l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale") anche all'ipotesi di parte contrattuale complessa, intesa come singolo e unitario centro di interessi pur se costituita al suo interno da due o più distinti soggetti giuridici, va ricordato che ai fini della legittimità della diffida ad adempiere -e quindi della stessa legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.- la diffida deve provenire dalla parte adempiente (cfr. Cass. 23315/2007).

Nel caso di specie, vista l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla convenuta, osserva il Giudice che, proprio seguendo l'impostazione di parte attrice sul collegamento fra l'atto di vendita e il successivo atto di divisione, la convenuta, come poi emerso in sede di ctu, non è divenuta proprietaria del 50% dei beni oggetto della vendita del 17/5/2027.

In sede di memoria di replica la società attrice, richiamato il contratto del 17/5/2017, ha dedotto che "… Questo era ed è il contesto contrattuale al quale attenersi e rispetto al quale la *Org_8* non aveva obbligo contrattuale di suddividere le proprietà immobiliari nella misura del 50%, dal momento che la esponente doveva solo cedere -come ha ceduto- alla *Controparte_3* (con sede in Roma – Via Parigi 11; c.f. e p. Iva: *P.IVA_3* e alla *Controparte_2* (con sede in Roma – Viale dei Campioni 8; c.f. e p.Iva: *P.IVA_2*) ciascuna per la quota pari ad un mezzo indiviso e congiuntamente e solidalmente tra loro per l'intero certe porzioni … di un complesso immobiliare …" (cfr. memoria di replica alle conclusionali avversarie), ma non va dimenticato, proprio alla luce dell'impostazione difensiva di parte attrice, che quest'ultima ha collegato l'atto di vendita e l'atto di divisione, richiamandone l'inserimento all'interno di un'unica operazione negoziale, tanto da chiedere la risoluzione di entrambi, con la conseguenza che l'operazione avuta di mira dalle parti era appunto quella, come ricordato dalla convenuta, di giungere all'attribuzione alla stessa del 50% delle unità immobiliari vendute dall'odierna attrice.

Del resto conferma di ciò si ricava implicitamente anche dalle premesse dell'atto di divisione, cui aveva partecipato la stessa società attrice, che, liberando la *Controparte_3* da ogni obbligazione a fronte della ivi emersa persistente obbligazione della *CP_2* *[...]* inequivocabilmente riconosceva l'esistenza, all'interno della parte contrattuale complessa, del diritto di ciascuna delle due 'acquirenti' sulla quota ideale del 50% delle unità immobiliari, oggetto della vendita del 17/5/2017.

Se queste premesse sono esatte, è allora conseguenziale che non è priva di fondamento l'eccezione della convenuta sul fatto che, in concreto, non aveva ricevuto, sulla base di detto collegamento fra vendita e divisione, posto a fondamento della stessa domanda attorea, un compendio immobiliare che costituisse appunto il 50% dei beni acquistati, unitamente alla *Controparte_3* con l'atto del 17/5/2017.

All’esito degli accertamenti svolti il Ctu, con valutazione pienamente condivisa e priva di difetti a livello di calcolo o di impostazione metodologica, è giunto alla conclusione che “… In termini di proprietà, sulla base di quanto rilevato, si evince che i mq assegnati non rispettano le originarie intenzioni che, come indicato nell’atto di divisione del 24 maggio 2018, sarebbero dovute consistere in una divisione al 50% tra le due società dell’originaria proprietà comune indivisa (*cfr.* Atto di Cessione del 24 maggio 2017) …”; che “… Detto squilibrio, in riferimento alle tabelle millesimali (condivise dalle parti), comporta la seguente ripartizione millesimale: *Controparte_2* sup. 352,04, % millesimi: 35,20%; *CP_3 [...]* sup. ‘457,05’, % millesimi: 47,71% e *Org_9* sup. ‘180,93’, % millesimi: 19,09%. …” e che “… In conclusione, sulla base di quanto sopra rappresentato e dall’esame della documentazione in atti, si è verificato che la divisione del 24/5/2018 non ha rispettato le quote attribuite alle cessionarie *Controparte_2* e *Controparte_3* di cui all’atto di cessione del 17/5/2017. …” (cfr. ctu a pag. 48, in risposta al quesito n. 1).

In conclusione la domanda ex art. 1454 c.c. di risoluzione del contratto di vendita del 17/5/2017 va rigettata.

Anche la specifica domanda di risoluzione dell’atto di divisione è conseguentemente da rigettare.

Si prende atto che nell’atto di divisione si è proceduto anche alla ridefinizione della cronologia dei pagamenti da parte della *Controparte_2* pagamenti che peraltro non sono oggetto di causa; quindi non è oggetto di causa il fatto che nell’atto di divisione vi fosse l’impegno assunto dall’odierna convenuta di pagare all’odierna attrice il residuo prezzo in denaro (pari ad € 263.333,37).

Va conseguentemente disposto il non luogo a provvedere, a prescindere da ogni altra questione, sulla domanda di ordinare al Conservatore dei RR.II. di procedere “… alla trascrizione/annotazione …” dell’emananda sentenza.

L’ultima domanda di parte attrice riguarda la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in citazione in € 653.263,89.

Preliminarmente va ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti

concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, va esclusa l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, dovendo la domanda risarcitoria essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nel caso di specie la mancata prova, in base a conferente allegazione, di detto danno patrimoniale, necessariamente da tenere distinto dal preteso inadempimento, non può che portare al rigetto della domanda stessa.

Al riguardo nella memoria di replica, non immotivatamente, la convenuta *[...] CP_2* ha dedotto che "… parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno, senza però specificare il danno subito, né tanto meno ha fornito prova dello stesso che, conseguentemente va rigettato per eccessiva genericità della domanda e per mancanza di prova. Invero, parte attrice, formula genericamente una domanda di risarcimento del danno di € 653.263,89, ma non fornisce alcuna prova del danno subito, né tantomeno spiega da cosa sarebbe derivato questo fantomatico danno, riducendosi la domanda in una mera formula di rito …".

Passando alle domande svolte dalla convenuta *Controparte_2* valgono le seguenti osservazioni.

In comparsa di risposta la convenuta ha eccepito la "… (i)llegittima riduzione della cosa venduta nell'atto di divisione della comunione per dolo della *Parte_1* e della *Controparte_3* …", con "… corrispondente diritto alla riduzione del prezzo per equivalente …" ed ha allegato che "… (o)ra, alla luce di quanto accaduto, non può non emergere il chiaro intento doloso posto in essere dalla *Parte_1* la quale, mediante inganno e raggiri, ha indotto la *CP_2* a concludere l'atto di divisione che invece, stante il contenuto lesivo, non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse …"

e che "… (p)er tali ragioni, è necessario disporre la riduzione del prezzo "quanti minoris" ai sensi dell'art. 1492 c.c. e/o ordinare al venditore di ripristinare l'esatta consistenza patrimoniale della cosa venduta con l'atto notarile del 17.5.2017. …" (cfr. comparsa di risposta).

Osserva il Giudice, a prescindere da ogni altra considerazione sul riferimento alla tematica dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c., relativa alla differente disciplina dei vizi della cosa venduta, che, anche a voler considerare collegati il contratto di vendita e l'atto di divisione, non risulta adeguatamente provata la fattispecie del dolo (incidente), di cui all'art. 1440 c.c..

Per la rilevanza in termini di dolo della condotta di una delle parti sono tradizionalmente richiesti l'*animus decipiendi*, cioè l'intenzionalità del comportamento, che si estrinsechi in raggiri, cioè in un insieme di manovre e artifici idonei a trarre in inganno, la caduta in errore dell'altra parte e il nesso di causalità fra la condotta del soggetto agente e l'errore della vittima.

Va poi ricordato che l'adeguatezza dei mezzi utilizzati deve essere valutata in relazione all'ordinaria diligenza dell'uomo medio e al normale buon senso della controparte (cfr. Cass. 14628/2009; Cass. 20231/2022); in tale contesto va ribadito che non è comunque tutelabile il supino affidamento, da parte della pretesa vittima, nelle parole altrui (cfr. Cass. 20792/2004), viepiù nei casi di operazioni commerciali che prevedono rilevanti interessi in gioco.

Oltre al dolo commissivo è ammessa l'ipotizzabilità del dolo negativo o anche detto omissivo, che ricorre nel caso in cui una parte non evidenzi all'altra parte l'errore, in cui quest'ultima fosse eventualmente caduta.

Sul punto va peraltro rilevato che il dolo omissivo non è integrato dal mero silenzio o dalla mera reticenza, in quanto si richiede allo scopo che il comportamento passivo si inserisca in una condotta configurabile, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito (cfr. Cass. 11038/1991; Cass. 8260/2017).

Nel caso di specie, anche tenuto conto della qualifica delle parti e della consistenza degli interessi patrimoniali in contestazione, non emerge, in difetto di conferente allegazione e

prova, che vi siano stati raggiri per conseguire risultati più favorevoli a detrimento della convenuta in sede di divisione.

Anche a voler considerare, seguendo l'impostazione difensiva della stessa parte attrice, il prospettato collegamento fra il contratto di vendita e il successivo atto di divisione, finalizzato appunto, in base alle originarie intenzioni delle parti, a far conseguire ai soggetti, costituenti la parte acquirente, il 50% ciascuno delle unità immobiliari vendute dalla *[...] Parte_1* non risultano provati, in base a conferente allegazione, quali sarebbero stati i raggiri per convincere la convenuta a partecipare alla complessa operazione contrattuale ovvero ad accettare la divisione immobiliare nei termini risultanti dall'atto del 24/5/2018.

Del resto, premesso che la società attrice aveva venduto alla *Controparte_3* e alla *Controparte_2* "… ciascuna per la quota pari ad 1/2 (un mezzo) indiviso e congiuntamente e solidalmente tra loro per l'intero …", la piena proprietà di alcune porzioni immobiliari del complesso di via Pontina Nuova (cfr. contratto di vendita del 17/5/2017, art. 1) e quindi aveva venduto a ciascuna una quota ideale pari un mezzo indiviso, è evidente che l'attribuzione in concreto alla convenuta di una quota di valore non corrispondente alla quota ideale del 50% dell'intero riguarda la fase della divisione del 24/5/2018, intervenuta solo fra le due comproprietarie.

La lesione del diritto della convenuta, come accertato dal Ctu, non riguarda -a ben vedere- il contratto di vendita, avendo invero la stessa ricevuto la titolarità di una quota ideale pari al 50%, ma riguarda appunto il successivo scioglimento della comunione e l'assegnazione dei beni in natura alle due acquirenti, che avevano deciso di procedere alla divisione.

Manca peraltro la prova che, in ipotesi, da parte di entrambe le controparti (*[...] Parte_1* ed *Controparte_3* fin dall'inizio ovvero da parte della sola condividente (*Controparte_3* in sede di divisione vi siano stati raggiri o condotte atte a danneggiare la convenuta.

Come detto, il Ctu ha accertato che "… la divisione del 24/5/2018 non ha rispettato le quote attribuite alle cessionarie *Controparte_2* e *Controparte_3* di cui all'atto di cessione del 17/5/2017. …" (cfr. ctu a pag. 48, in risposta al quesito n. 1).

Con riferimento al quesito n. 2, il Ctu ha evidenziato l'eccessiva complicazione nel procedere alla "… realizzazione del ripristino 'materiale' della quota di spettanza (50%) mediante una ridefinizione delle originarie assegnazioni delle particelle immobiliari di cui all'atto di divisione immobiliare del 24 maggio 2018 …" e ha prospettato "… una soluzione di riequilibrio della originaria partizione attraverso la quantificazione di un 'equivalente monetario'; quindi, sulla base di detta condivisibile impostazione metodologica e provvedendo alla parificazione delle quote mediante un conguaglio in denaro a carico della *Controparte_3* il Ctu è giunto a determinare in € 121.431,84 la somma che quest'ultima società, partecipante all'atto di divisione, deve alla convenuta *Controparte_2* (cfr. ctu a pag. 49: "… In conclusione, sulla base di quanto sopra rappresentato e dall'esame della documentazione in atti, si è individuata la modalità di ripristino dell'attribuzione della quota alla *Controparte_2* attraverso la quantificazione dell'equivalente monetario pari ad Euro 121.431,84. …").

Pertanto, rigettata *in parte qua* ogni domanda nei confronti della società attrice in quanto quest'ultima è estranea allo scioglimento della comunione e alla divisione in natura, va dichiarato, con riferimento all'atto di divisione del 24/5/2018 fra la *Controparte_2* e la *Controparte_3* che la *Controparte_2* ha diritto di ricevere dalla *Controparte_3* un conguaglio in denaro di € 121.431,84 per parificare il valore dei beni assegnati alle due società in sede di divisione.

In questo giudizio la *Controparte_3* non può peraltro essere condannata al pagamento di detto conguaglio, in quanto la relativa domanda è stata svolta nei confronti della sola società attrice, estranea peraltro alla divisione in parola (cfr. conclusioni rassegnate nella nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.: "… accertare e dichiarare che l'atto di divisione del 24.5.2018 non ha rispettato le quote di proprietà del 50% come pattuito nell'atto di cessione del 17.5.2017, e per l'effetto, ordinare il ripristino delle quote di proprietà in esecuzione del contratto di cessione, ovvero, in caso di impossibilità ad adempiere, l'equivalente riduzione del prezzo in corrispondenza della riduzione patrimoniale subita illegittimamente in conseguenza dell'atto di divisione, ordinando alla *Parte_1* la restituzione delle somme che risulteranno essere state versate in misura superiore dalla *Controparte_2* rispetto alle quote di proprietà risultanti dalla divisione operata …").

Nella memoria di replica della convenuta *Controparte_2* è dato leggere che "… nell'atto di cessione era prevista una divisione paritaria al 50% tra *CP_2* ed *CP_3*. Circostanza questa non verificatasi. Ragion per cui, la *Controparte_3* deve essere condannata, in quanto litisconsorte necessario insieme alla *Parte_1* a restituire le particelle acquisite in misura superiore e/o a pagare l'equivalente monetario. …".

Al riguardo già si è detto che la società attrice non può essere condannata alla restituzione di parte del corrispettivo, in quanto la vendita aveva ad oggetto la vendita in favore delle due società, costituenti l'unica parte acquirente e quindi divenute comproprietarie in parti uguali, dell'intera propria di determinati beni immobili, rimessa ad altra sede, cui è rimasta estranea la venditrice, la divisione fra le comproprietarie in base alla quota ideale del 50% ciascuna.

Analogamente già si è detto che una formale domanda di condanna non è stata proposta nei confronti della *Controparte_3* unica controparte nell'atto di divisione e unica, in ipotesi, tenuta al pagamento del conguaglio in denaro.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento da danno emergente e da lucro cessante, svolta cumulativamente nei confronti della *Parte_1* (venditrice), della *Controparte_3* (già comproprietaria dei beni acquistati fino al 24/5/2018 e appaltatrice nel contratto di appalto del 22/5/2017) e di *CP_1* (direttore di lavori), si osserva che nella ctu, in risposta al quesito n. 4, è dato leggere che "… Sulla base dell'accertamento eseguito, lo scrivente si ricollega a tutto quanto già dedotto nella relazione provvisoria trasmessa alle parti, confermando che, 'in relazione ai lavori da ultimo realizzati dalla *Controparte_3* non sussistono 'abusi edilizi' addebitabili all'attrice e/o alla Direzione Lavori, in quanto gli stessi (tutti elencati nel procedimento a valle del sopralluogo del 19.1.2021 a carico di *Controparte_2* sono riferibili all'operato della precedente proprietà (*Controparte_7* , al netto di limitate partizioni interne concordate tra le parti e funzionali all'atto di divisione del maggio 2018 …" e che "… Si deduce che 'ad oggi' la mancata 'regolarizzazione' delle opere sulle unità immobiliari della *CP_2* *[...]* secondo le procedure indicate dal RUP nell'Ordinanza n. 118/19, è riconducibile all'inerzia della convenuta [*CP_2*] mai attivatasi in tal senso, mentre, per quanto concerne eventuali ritardi attribuibili all'operato della *Org* e della *Controparte_3* gli stessi non sono

certamente stati causati da ‘eventuali abusi’ dagli stessi perpetrati ma, bensì, dall’intervento ‘dell’ *Org_10* a valle del deposito della SCIA prot. n. 66265 dell’8.7.2019 e delle successive Ordinanze di sospensione e di ripristino dello stato dei luoghi …”, con la precisazione che “… Per tale motivo, salvo diverso avviso del Giudice, lo scrivente ha quantificato (al successivo “Quesito n. 5”) l’eventuale danno (in termini di lucro cessante) patito dalla *Controparte_2* ma ritiene di non dover addebitare alcun costo di ripristino a danno della *Controparte_3* e/o della Direttore dei Lavori. …” (cfr. ctu a pag. 50).

In relazione al quesito n. 5, nella ctu è dato leggere che “… Sul presupposto che la *Controparte_2* decideva di non ‘aggregarsi’ agli altri proprietari nella presentazione del PdC in Sanatoria e di non attivarsi autonomamente in tal senso, lo scrivente ritiene che l’eventuale periodo di blocco lavori può al più identificarsi nel periodo che va dal 7.8.2019 al 6.4.2020. …”; che “… In ordine al suddetto periodo di blocco lavori e alle richieste di danno formulate dalla convenuta *Controparte_2* come ribadite nelle osservazioni del Ctp alla relazione provvisoria trasmessa dal ctu, lo scrivente osserva che: -Sul danno emergente ‘in ordine all’errato frazionamento operato nell’atto di divisione’, lo scrivente ha già quantificato lo squilibrio economico e la quantificazione riportata in risposta al “Quesito n. 2” ne rappresenta il riequilibrio; -Sul danno emergente ‘in ordine alle irregolarità edilizie riscontrate nella cosa venduta’, lo scrivente lo ritiene inesistente in quanto gli abusi (così come accertati nella comunicazione di avvio del procedimento per violazioni urbanistico edilizie a valle del sopralluogo del 19.1.2021 sulle proprietà di *Controparte_2* erano già presenti al momento dell’Atto di Acquisto del 17.5.2017 ed *Controparte_2* era perfettamente edotta dello stato edilizio-urbanistico dell’immobile che stava acquistando e delle relative difformità rispetto al PdC n. 23 del 7.11.2014; -Sul lucro cessante, lo scrivente ha quantificato un periodo di ‘blocco lavori’ in base al quale risulta definibile l’eventuale danno patito da *[...] CP_2* determinabile, in termini di mancato guadagno conseguente al suddetto periodo di blocco lavori, attraverso la quantificazione della mancata corresponsione della possibile locazione delle superfici relative alle unità immobiliari di sua esclusiva proprietà …”, con la precisazione, quanto alle “… possibili voci di danno/costi riconoscibili ad *Controparte_2* …”, che “… 1. nel caso in cui il Giudice ritenga sanzionabile/doloso l’operato tenuto dalla *Controparte_3* e dalla Direzione Lavori in occasione del deposito della SCIA prot. n.

66265 dell'8.7.2019 e delle relative conseguenze che detto deposito ha causato, l'eventuale danno patito dalla *Controparte_2* è pari ad € 53.334,86; 2. nel caso in cui il Giudice ritenga sanzionabile/doloso l'operato tenuto dalla *Controparte_3* e dalla Direzione Lavori in occasione del deposito del PdC n. 16/2020 a sanatoria e da cui è scaturito l'avvio del procedimento per violazioni urbanistico-edilizie del 19.3.2021, relativo al corridoio al piano terzo della lunghezza di 7.60 m che non risultava essere stato computato nel calcolo della cubatura né nel PdC n. 23/2014 né nel PdC n. 16/2020 a sanatoria e oggetto di successiva regolarizzazione avvenuta in data 15.04.2021 con il deposito della S.C.I.A. a sanatoria, ai sensi dell'art.37, comma 4, del DPR 380/2001 e dell'art.22 L.R. 15/2008, l'eventuale danno patito dalla *Controparte_2* è pari ad € 5.926,10; 3. nel caso in cui il Giudice ritenga di dover addebitare alla Direzione Lavori e alla *Controparte_3* anche il 'costo tecnico' per la regolarizzazione (secondo le procedure indicate dal RUP nell'Ordinanza n. 118/19) delle opere in difformità al PdC n. 23/20014 delle unità immobiliari di proprietà *CP_2 [...]* detto eventuale costo è quantificato in €. 10.000 …" (cfr. ctu a pag. 51).

Al riguardo, condivise le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in ordine allo scioglimento della comunione, vanno ribadite, quanto alla questione del diverso valore delle quote in sede di divisione, le superiori deduzioni sul conguaglio in denaro.

In ordine al danno emergente lo stesso, a prescindere da ogni altra considerazione, non è risarcibile, in quanto le criticità urbanistiche relative al complesso immobiliare erano note già al momento della vendita, alla luce della perizia asseverata del geom. *Persona_5*, allegata al contratto di vendita come 'allegato A' e richiamata all'art. 3 del contratto stesso (cfr. contratto del 17/5/2017, prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.).

Per quanto riguarda il lucro cessante, nel richiamare le superiori osservazioni sugli oneri allegatori e probatori in tema di risarcimento del danno e sull'esclusione del danno *in re ipsa*, si evidenzia che non risultano conferenti allegazioni in ordine ad effettive perdite di possibili occasioni di locazione o di vendita dei beni assegnati alla società convenuta (cfr. Cass. SU 33645/2022).

Peraltro nella memoria di replica la stessa convenuta *Controparte_2* a dimostrazione della mancanza stessa di qualsiasi conferente allegazione, ha allegato, in termini assolutamente generici e ipotetici, che "… Non c'è dubbio che il blocco dei lavori per

quattro anni ha determinato la perdita di una possibilità di guadagno, atteso che la *CP_2* *[...]* avrebbe potuto terminare le sue costruzioni, venderle o affittarle per conseguire un guadagno che invece non c'è stato …".

Dunque le quantificazioni, pur effettuate dal Ctu, non possono essere prese in considerazione per la mancanza, a monte, del diritto stesso al risarcimento dei danni con riferimento all'accertamento della responsabilità specifica della *Parte_1* e/o della *Controparte_3* e/o del *Pt_1* quale direttore dei lavori.

In relazione alla contestata inerzia della convenuta, presa in considerazione dal Ctu, non va dimenticato, a prescindere da ogni questione sull'utilizzabilità o meno della lettera del 7/11/2019 (cfr. sul punto: pag. 2 della memoria di replica della *Controparte_3* , che la convenuta con comunicazione del 6/10/2018 (cfr. doc. 21 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c. di *Controparte_3* aveva già dichiarato alla medesima *Controparte_3* che non intendeva "… più avvaler(si) della sua collaborazione …" e che avrebbe provveduto "… al più presto a nominare il nostro direttore dei lavori che si occuperà dei nostri interessi …"; quindi la stessa convenuta sarebbe stata in grado di verificare autonomamente ciò che era necessario fare per la sanatoria e le iniziative, anche comuni con le altre proprietarie, in ipotesi da intraprendere presso il Comune di Pomezia, come evidenziato dal Ctu.

Inoltre la convenuta, oltre all'eccepita mancata conoscenza della richiesta del 7/11/2019 di attivazione comune per le pratiche in sanatoria, non ha neanche allegato che detta attivazione congiunta non fosse necessaria.

Per quanto, da ultimo, riguarda la domanda per "… ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca iscritta illegittimamente dalla *Parte_1* sulle particelle immobiliari assegnate alla *CP_2* nell'atto di divisione, con oneri per la cancellazione posti a carico della *Parte_1* …", è sufficiente osservare che la stessa si basa sul riconoscimento di debito operato in sede di divisione in favore dell'odierna attrice e in questo giudizio la convenuta non ha concluso per far accertare l'inesistenza di alcun credito in favore della società attrice ovvero l'inesistenza di ogni residuo debito nei confronti della stessa per pagamento del corrispettivo.

Tali essendo le risultanze di causa, va rigettata tanto la domanda di risoluzione quanto la domanda risarcitoria di parte attrice; va riconosciuto, in parziale accoglimento delle

domande della convenuta, un conguaglio in denaro in favore della *Controparte_2* per parificare le quote predisposte in sede di divisione del 24/5/2018, mentre va rigettata ogni domanda risarcitoria.

Le domande ex art. 96 c.p.c. dei chiamati nei confronti della convenuta vanno rigettate, a prescindere da ogni altra considerazione, per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).

Alla luce delle risultanze di causa, le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti.

Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 5/10/2022, vanno poste definitivamente in parti uguali a carico di tutte le parti in causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di risoluzione e la domanda risarcitoria dell'attrice *[...] Parte_1*
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di annotazione/trascrizione della emananda sentenza;
- dichiara che va riconosciuto in favore della convenuta *Controparte_2* e a carico della *Controparte_3* un conguaglio in denaro di € 121.431,84 per parificare il valore dei beni assegnati in sede di divisione del 24/5/2018 con la *Controparte_3*
- rigetta ogni altra domanda riconvenzionale della medesima convenuta *CP_2 [...]*
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. dei chiamati nei confronti della convenuta;
- compensa per intero le spese di lite fra tutte le parti;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in quote uguali, le spese di ctu, liquidate con decreto del 5/10/2022.

Così deciso a Roma, il 4/7/2023

il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato